

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9697/2544

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสุชาติ กานต์อเนกองค์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 265, มาตรา 268

ป.รษฎากร มาตรา 86/13, มาตรา 90/4 (3)

แม้ ป.อ. มาตรา 268 บัญญัติว่า ผู้ใดใช้เอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 265 และเป็น ผู้ปลอมเอกสารนั้น ให้ลงโทษตามมาตรา 268 แต่เพียงกระทงเดียวก็ตาม แต่จำเลยใช้เอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตาม ป.รษฎากร มาตรา 86/13, 90/4 (3) ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษต่างหากจาก ป.อ. จึงไม่เข้าข้อยกเว้นให้รับโทษฐานใช้เอกสารปลอมกระทงเดียว ตาม ป.อ. มาตรา 268 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา ๓๒, ๓๓, ๘๓, ๙๑, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘ ป. รษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๗๗/๑ (๖), ๘๖/๑๓, ๙๐/๔, ๙๐/๔ (๓) และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตาม ป. รัชฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๗๗/๑ (๖), ๘๖/๑๓, ๙๐/๔ (๓) กระทั่งหนึ่ง กับ ป.อ. มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๐ อีกกระทั่ง การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นความผิด หลายกรรม ต่างกัน ให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ทุกกรรมเป็นกระทั่งความผิดไป ตาม ป.อ. มาตรา ๙๑ ฐานออกไปกำกับ ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีสิทธิจะออกได้ตามกฎหมาย จำคุก ๒ ปี และฐานพยายามใช้เอกสารสิทธิปลอม จำคุก ๑ ปี ๔ เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ มี กำหนด ๓ ปี ๔ เดือน คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนตลอดจน ทางนำสืบของจำเลยที่ ๑ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลด โทษให้หนึ่งในสี่ตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒ ปี ๖ เดือน จำเลยที่ ๒ มีความผิดตาม ป. รัชฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๗๗/๑ (๖), ๘๖/๑๓, ๙๐/๔ (๓) ให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนตลอดจน ทางนำสืบของจำเลยที่ ๒ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลด โทษให้จำเลยที่ ๒ หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๑ ปี ๖ เดือน ธิบของกลาง คำขออื่นให้ยกเสีย และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จำเลยที่ ๑ มี ความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๘ วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา ๒๖๕, ๘๓ นอกจากที่ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ มีว่า การก ระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นความผิด กรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน เห็นว่า ตาม

ป.อ. มาตรา ๒๖๘ บัญญัติว่า ผู้ใดใช้เอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตาม
มาตรา ๒๖๕ และเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น ให้ลงโทษตามมาตรานี้เพียงกระทงเดียว
แต่จำเลยที่ ๑ ใช้เอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตาม ป. รัชฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑
มาตรา ๘๖/๑๓, ๙๐/๔ (๓) ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษต่างหากจาก ป.อ. จึงไม่เข้าข้อ
ยกเว้นให้รับโทษฐานใช้เอกสารปลอมกระทงเดียวตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๘ การกระทำ
ของจำเลยที่ ๑ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น?

พิพากษายืน.

(ทวีวัฒน์ แดงทองดี-พินิจ เพชรรุ่ง-โนรี จันทร์ทร)

ศาลอาญาธนบุรี - นายสนธิศาสตร์ เจตนัรวราพงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายธีระเดช เกาไศยนันท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>